प्रतिवेद्य

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय
सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार
सिविल अपील संख्या 4718/2022

अल्फा जी184 ओनर्स एसोसिएशन ···अपीलार्थी

बनाम

मैग्नम इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ···प्रत्यर्थी

के साथ

सिविल अपील संख्या 329-332/2023

निर्णय

न्या., एम.एम. सुंदरेश

तथ्य

1. अपीलार्थी हरियाणा पंजीकरण और समितियों के विनियमन अधिनियम, 2012 (जिसे इसके बाद "एच. आर. आर. एस. अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 6 के तहत दिनांकित 01.11.2017 प्रमाण पत्र के माध्यम से

पंजीकृत आवंटी द्वारा गठित एक संघ है। यहाँ प्रतिवादी एक बिल्डर है जिसे एक आवास परियोजना के विकास का काम सौंपा गया है। अन्य बातों के साथ-साथ यह आरोप लगाते हुए कि प्रत्यर्थी सहमत समय सीमा के भीतर वादा किए गए फ्लैटों का निर्माण और उन्हें पूरा करने के अपने दायित्व में विफल रहा है, अपने कहने पर हुई देरी के लिए मुआवजे का भुगतान करने में विफल रहा है, और उठाई गई अतिरिक्त मांगों पर सवाल उठाते हुए, अपीलकर्ता ने शुरू में 54 आबंटियों की ओर से 2017 की उपभोक्ता शिकायत संख्या 3753 दायर करके राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (जिसे इसके बाद 'राष्ट्रीय आयोग' के रूप में संदर्भित किया गया है) का दरवाजा खटखटाया, और उसके बाद कुछ अन्य। तदनुसार, उपभोक्ता शिकायत संख्या (ओं) में शिकायतें दर्ज की गई हैं। 2017 का 3751,3752,3753 और 2018 का 407। ये शिकायतें नामित आबंटियों की ओर से अपीलार्थी द्वारा दायर की जाती हैं।

2. 2017 की उपभोक्ता शिकायत संख्या 3753 में पारित दिनांक 08.01.2018 के अंतरिम आदेश के परिणामस्वरूप, आवंटीयों के व्यक्तिगत हलफनामों के साथ अपीलार्थी द्वारा दायर हलफनामों के बाद अभिवचन पूरे किए गए। उस स्तर पर, प्रतिवादी ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष 2018 के 3221 के डब्ल्यूपी(सी) के रूप में एक रिट याचिका दायर की, जिसे इस न्यायालय ने एसएलपी(सी)

संख्या(एस). 2018 के 23021-23022 में दिनांक 20.08.2018 के आदेश के तहत रोक दिया था।

3. उपरोक्त के बावजूद, प्रतिवादी द्वारा सोसायटी के जिला निबंधक के पास एक शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ आरोप लगाया गया था कि अपीलकर्ता संघ के उपनियमों में उल्लिखित लक्ष्य और उद्देश्य एचआरआरएस अधिनियम के अनुरूप नहीं थे। गुरुग्राम के जिला निबंधक ने इस मामले को दिनांक 03.10.2018 के आदेश द्वारा निबंधक , हरियाणा राज्य को भेज दिया।

4. राज्य पंजीयक, हरियाणा ने अपीलार्थी को छह महीने के भीतर अपने उपनियमों में संशोधन करने का निर्देश दिया, जो यह दर्शाता है कि अनुपालन करने में किसी भी विफलता के परिणामस्वरूप पहले से ही दिए गए पंजीकरण को रद्द कर दिया जाएगा। पीड़ित, अपीलार्थी ने हरियाणा के महानिबंधक के समक्ष अपील दायर की। चूंकि हरियाणा के महानिबंधक के समक्ष कार्यवाही के आधार पर कुछ भी नहीं हुआ और इसकी दलीलों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अपीलार्थी ने एक संशोधन किया जिसे जिला पंजीयक, गुरुग्राम द्वारा 08.11.2019 पर विधिवत पंजीकृत किया गया था।

5. शिकायत को राष्ट्रीय आयोग द्वारा 13.11.2019 को सुनवाई के लिए लिया गया था। राज्य निबंधक के दिनांक 12.02.2019 के आदेश के बारे में सूचित किए जाने के

बाद, हरियाणा के महानिबंधक के समक्ष अपील के परिणाम की प्रतीक्षा करते हुए कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई थी।

6. अपीलकर्ता ने 2019 की लंबित अपील संख्या 320 में हरियाणा के महानिबंधक को एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें रोक लगाने के अनुरोध को दोहराते हुए संशोधित उपनियमों को रिकॉर्ड पर रखने की मांग की गई। अपीलकर्ता सीडब्ल्यूपी संख्या 34595 के 2019 द्वारा एक रिट याचिका भी दायर की गई थी, जिसमें चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने अपने 27.11.2019 के आदेश के माध्यम से एक आदेश पारित किया था, जिसमें महानिबंधक, हरियाणा को अंतरिम आवेदनों पर तेजी से निर्णय लेने का निर्देश दिया गया था।

7. हरियाणा के महानिबंधक के समक्ष प्रतिवादी ने 04.10.2019 के नोटिस की एक प्रति पर भरोसा करते हुए एक विवाद उठाया, जिसके द्वारा विभाग ने पंजीकरण रद्द करने का इरादा व्यक्त किया। तदनुसार, महानिबंधक, हरियाणा ने पंजीकरण रद्द करने पर रोक लगाने का आदेश पारित किया।

8. उपरोक्त तथ्यात्मक पृष्ठभूमि के तहत, अपीलकर्ता ने राष्ट्रीय आयोग के समक्ष एक आवेदन दायर किया, जिसमें हरियाणा के महानिबंधक द्वारा दिए गए स्थगन के आदेश के साथ संशोधित उपनियमों को रिकॉर्ड पर रखने के लिए कार्यवाही के पुनरुद्धार के लिए परिणामी अनुरोध की मांग की गई। दायर किए गए दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लेकर वार्ताकारी आवेदन की अनुमति दी गई थी। उपरोक्त आदेश को

प्रतिवादी द्वारा 2020 के आरए नंबर 52 में एक समीक्षा आवेदन के माध्यम से वापस लेने की मांग की गई थी।

9. इसके बाद, जिला निबंधक, गुरुग्राम ने 17.06.2020 के एक आदेश द्वारा संशोधनों पर रोक लगा दी, जैसा कि पहले प्रमाणित किया गया था, इस आधार पर कि दी गई छह महीने की अवधि समाप्त हो गई है। हरियाणा के महानिबंधक ने 2019 की अपील संख्या 320, के आदेश में कोई त्रुटि नहीं पाने पर बदले में इसे खारिज कर दिया। हालांकि, अपीलकर्ता का पंजीकरण रद्द नहीं किया गया था।

10. राज्य निबंधक और महानिबंधक, हरियाणा द्वारा पारित आदेशों को चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष 2021 के सीडब्ल्यूपी संख्या 19666 में रोक के आवेदन के साथ चुनौती दी गई थी। हालांकि, यह मामला अभी भी न्यायिक निर्णय के लिए लंबित है, लेकिन अभी तक कोई अंतरिम आदेश नहीं है।

11. राष्ट्रीय आयोग के समक्ष, प्रत्यर्थी द्वारा समीक्षा आवेदन में एक अतिरिक्त हलफनामा दायर किया गया था, जिसमें हरियाणा के महानिबंधक के दिनांकित आदेश पर भरोसा किया गया था, जो उच्च न्यायालय के समक्ष निर्णय के लिए लंबित है। इसी तरह, अपीलार्थी ने राष्ट्रीय आयोग के ध्यान में लाते हुए एक आवेदन भी दायर किया, जिसमें रिट याचिका के लंबित होने और स्थगन आवेदन को शामिल किया गया। विवादित आदेशों द्वारा, अंतर्वर्ती आवेदनों के साथ सभी मामलों को रिट याचिका में उचित आदेशों की प्रतीक्षा में स्थगित कर दिया गया था। राष्ट्रीय

आयोग द्वारा पारित उपरोक्त आदेशों को दरकिनार करते हुए, वर्तमान अपीलें हमारे समक्ष दायर की जाती हैं।

<u>प्रस्तुतियाँ</u>

12. अपीलकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नरेन्द्र हुड्डा और प्रतिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री देबेश पांडा को सुना।

13. अपीलकर्ता की ओर से पेश वकील ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी अपीलकर्ता को कानूनी उपचार का सहारा लेने से रोकने पर आमादा है। वर्ष 2017 में दर्ज की गई शिकायतों पर अभी गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जाना है। रिट याचिका के लंबित रहने का राष्ट्रीय आयोग के समक्ष कार्यवाही से कोई संबंध नहीं है। ऐसा नहीं है कि आम तौर पर जनता के हित को अपीलकर्ता के सदस्यों के खिलाफ समर्थन देने की कोशिश की जाती है। किसी भी मामले में, व्यक्तिगत आवंटियों द्वारा हलफनामा दायर किए जाने के बाद, राष्ट्रीय आयोग ने मामलों को स्थगित करने में गलती की है।

14. प्रतिवादी की ओर से पेश वकील ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए तर्कों में विसंगति है। यदि अपीलकर्ता का पंजीकरण अस्तित्वहीन है, तो शिकायत ही सुनवाई योग्य नहीं रह जाएगी। यहां तक कि यह मानते हुए कि एक व्यक्तिगत शिकायत पर विचार किया जा सकता है, फोरम एक जिला उपभोक्ता विवाद

निवारण आयोग का होगा। माननीय उच्च न्यायालय के रूप में अदालत ने राज्य निबंधक और महानिबंधक द्वारा पारित आदेशों पर कोई रोक नहीं लगाई है, लागू आदेशों में कोई खामी नहीं है।

<u>चर्चा</u>

15. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986; 1986 की धारा 68 (इसके बाद "1986 अधिनियम" के रूप में संदर्भित) और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019; 2019 के अनुच्छेद 35 (इसके बाद "2019 अधिनियम" के रूप में संदर्भित) का एक प्रशंसनीय उद्देश्य है। 2019 अधिनियम उपभोक्ताओं को एक बहुत ही लचीली प्रक्रिया प्रदान करके मंचों से संपर्क करने की सुविधा प्रदान करता है। इसका उद्देश्य देश में उपभोक्तावाद को प्रोत्साहित करना है। उपभोक्ता के विरुद्ध उपबंधों का निर्माण करने में कोई भी तकनीकी दृष्टिकोण अधिनियमन के उद्देश्य के विरुद्ध होगा। हम इस न्यायालय के हाल के निर्णय ***नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम हरसोलिया मोटर्स***, 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 409, का अवलंब करना चाहते हैं।

> "21. अधिनियम, 1986 एक सामाजिक लाभ-उन्मुख कानून है और इसलिए, न्यायालय को अधिनियम के प्रावधानों का निर्माण करते समय एक रचनात्मक उदार दृष्टिकोण अपनाना होगा। अधिनियम, 1986 की प्रस्तावना के साथ शुरू करने के लिए, जो विधायी इरादे का पता लगाने के लिए

उपयोगी सहायता प्रदान कर सकता है, इसे उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था। "संरक्षण" शब्द का उपयोग अधिनियम के निर्माताओं के दिमाग की कुंजी प्रस्तुत करता है। विभिन्न परिभाषाएं और प्रावधान जो विस्तृत रुप से इस उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, उनका अर्थ इस दृष्टि से तय किए गए कानून से अलग किए बिना लगाया जाना चाहिए कि प्रस्तावना किसी प्रावधान के अन्यथा स्पष्ट अर्थ को नियंत्रित नहीं कर सकती है।

22. वास्तव में, यह कानून आम आदमी को ऐसी गलतियों से बचाने की लंबे समय से महसूस की जा रही आवश्यकता को पूरा करता है, जिसके लिए विभिन्न कारणों से सामान्य कानून के तहत उपाय भ्रामक हो गया है। राज्य को हस्तक्षेप करने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने की अनुमति देने वाले विभिन्न कानून और विनियम बेईमान लोगों के लिए एक आश्रय बन गए हैं क्योंकि प्रवर्तन तंत्र या तो आगे नहीं बढ़ता है या यह उन कारणों से अप्रभावी और अप्रभावी रूप से आगे बढ़ता है जिन्हें बताना आवश्यक नहीं है।

23. इस अधिनियम का महत्व उपभोक्ता को बाजार अर्थव्यवस्था में सीधे भाग लेने में सक्षम बनाकर समाज के कल्याण को बढ़ावा देने में निहित है। "उपभोक्ता", "सेवा", "व्यापारी", "अनुचित व्यापार व्यवहार" जैसी विभिन्न परिभाषाओं की जांच से संकेत मिलता है कि विधायिका ने अधिनियम के दायरे और पहुंच को व्यापक बनाने का प्रयास किया है। इनमें से प्रत्येक परिभाषा दो भागों में है, एक व्याख्यात्मक और दूसरी समावेशी। व्याख्यात्मक या मुख्य

भाग स्वयं आयाम की अभिव्यक्तियों का उपयोग करता है जो स्पष्ट रूप से ऐसी चीजों को चौड़ा करने के लिए इसके दायरे के भीतर इसकी व्यापक स्वीप को दर्शाता है जो अन्यथा इसके प्राकृतिक आयात से परे होता।

24. इस प्रकार अधिनियम, 1986 के उपबंधों को अधिनियमन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता के पक्ष में माना जाना चाहिए क्योंकि यह एक सामाजिक लाभ-उन्मुख विधान है। ऐसे अधिनियम के प्रावधानों का निर्माण करते समय न्यायालय/आयोग का प्राथमिक कर्तव्य एक रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाना है, बशर्ते कि वह प्रावधान की भाषा के साथ हिंसा न करे और अधिनियमन के प्रयास के उद्देश्य के विपरीत न हों।"

16. 1986 के अधिनियम की धारा 2(बी), जिसके तहत वर्तमान शिकायतें दर्ज की गई थीं, "शिकायतकर्ता" शब्द को परिभाषित करती है। यह निश्चित रूप से प्रकृति में उदाहरणात्मक है जिसके लिए एक व्यापक, संपूर्ण और समावेशी अर्थ और व्याख्या की आवश्यकता होती है। 1986 के अधिनियम की धारा 12 के साथ भी ऐसा ही मामला है जो शिकायत करने के तरीके को निर्दिष्ट करता है। हम प्रासंगिक प्रावधानों को रिकॉर्ड पर रखेंगे।

"**2. परिभाषाएँ। -** (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,

XXX XXX XXX

(ख) "शिकायतकर्ता" का अर्थ है-

(i) एक उपभोक्ता; या

(ii) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के तहत या किसी अन्य कानून के तहत पंजीकृत कोई भी स्वैच्छिक उपभोक्ता संघ; या

(ii) केंद्र सरकार या कोई राज्य सरकार; या

(iii) एक या अधिक उपभोक्ता, जहां समान रुचि रखने वाले कई उपभोक्ता हैं;

(iv) उपभोक्ता की मृत्यु के मामले में, उसका कानूनी उत्तराधिकारी या प्रतिनिधि; कौन या **जो** शिकायत करता है।

12. जिस तरीके से शिकायत की जाएगी-(1) बेचे गए या वितरित किए गए या बेचे जाने के लिए सहमत या वितरित किए जाने के लिए सहमत किसी भी सामान या प्रदान की गई या प्रदान करने के लिए सहमत किसी भी सेवा के संबंध में शिकायत जिला मंच में दर्ज की जा सकती है।

(क) वह उपभोक्ता जिसे ऐसी वस्तुएँ बेची या वितरित की जाती हैं या बेचने या वितरित करने के लिए सहमत होती हैं या ऐसी सेवा प्रदान की जाती हैं या प्रदान करने के लिए सहमत होती हैं।

(ख) कोई मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संघ, चाहे वह उपभोक्ता जिसे माल बेचा या वितरित किया गया हो या बेचने या वितरित करने के लिए सहमत हो या प्रदान की गई सेवा या प्रदान करने के लिए सहमत हो, ऐसे संघ का सदस्य है या नहीं।

(ग) एक या अधिक उपभोक्ता, जहां समान रुचि रखने वाले कई उपभोक्ता हैं, जिला मंच की अनुमति से, सभी

इच्छुक उपभोक्ताओं की ओर से या उनके लाभ के लिए; या

(घ) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, या तो अपनी व्यक्तिगत क्षमता में या सामान्य रूप से उपभोक्ताओं के हितों के प्रतिनिधि के रूप में।

(2) उपधारा(1) के तहत दायर की गई प्रत्येक शिकायत के साथ शुल्क की ऐसी राशि होगी और यह निर्धारित तरीके से देय होगी।

(3) उपधारा(1) के तहत की गई शिकायत प्राप्त होने पर, जिला फोरम, आदेश द्वारा, शिकायत को आगे बढ़ाने या अस्वीकार करने की अनुमति दे सकता है:

बशर्ते कि इस धारा के तहत शिकायत को अस्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि शिकायतकर्ता को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया हो:

बशर्ते कि शिकायत की स्वीकार्यता आमतौर पर शिकायत प्राप्त होने की तारीख से इक्कीस दिनों के भीतर तय की जाएगी।

(4) जहां उप-धारा(3) के तहत शिकायत पर कार्रवाई करने की अनुमति है, जिला फोरम इस अधिनियम के तहत प्रदान किए गए तरीके से शिकायत के साथ आगे बढ़ सकता है:

बशर्ते कि जहां जिला फोरम द्वारा कोई शिकायत स्वीकार की गई है, उसे किसी अन्य अदालत या ट्रिब्यूनल या किसी अन्य कानून द्वारा या उसके तहत स्थापित किसी प्राधिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।

व्याख्या. - इस धारा के प्रयोजन के लिए "मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संघ" का अर्थ कंपनी अधिनियम, 1956 या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत पंजीकृत किसी भी स्वैच्छिक उपभोक्ता संघ से है।.

13. शिकायत स्वीकार करने की प्रक्रिया। —(1) जिला फोरम, शिकायत स्वीकार करने पर, यदि यह किसी वस्तु से संबंधित है, -

XXX XXX XXX

(6) जहां शिकायतकर्ता धारा 2 की उपधारा(1) के खंड (ख) के उपखंड(iV) में निर्दिष्ट उपभोक्ता है, वहां सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की प्रथम अनुसूची के आदेश I के नियम 8 के उपबंध इस संशोधन के अधीन लागू होंगे कि वाद या डिक्री के प्रत्येक संदर्भ को किसी शिकायत या उस पर जिला फोरम के आदेश के संदर्भ के रूप में माना जाएगा।"

17. उपरोक्त प्रावधानों को एक साथ पढ़ने पर, 1986 के अधिनियम की धारा 2(1)(बी)(आई) की व्याख्या "उपभोक्ता" के रूप में की जाएगी। 1986 के अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (1)(बी)(आई) उप-धारा (1)(बी)(4) की तुलना में एक अलग और अलग आधार पर है, जहां समान ब्याज वाले कई उपभोक्ता हैं। 1986 के अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (1)(सी) को अकेले 1986 के अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (6) के साथ पढ़ा जाना चाहिए जो शिकायत को स्वीकार करने की प्रक्रिया पर विचार करती है। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908

(इसके बाद "सी. पी. सी". के रूप में संदर्भित) के आदेश I नियम 8 को लागू करने की आवश्यकता, जो पूरी तरह से अन्य जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले वादी की बात करता है, केवल 1986 के अधिनियम की धारा 12(1)(सी) के तहत शिकायत वाले मामले में आवश्यक होगी। दूसरे शब्दों में, इसका कोई आवेदन नहीं होता है जब समान रूप से रखे गए शिकायतकर्ता संयुक्त रूप से उसी राहत की मांग करते हुए शिकायत करते हैं। ऐसे मामले में, आदेश I नियम 8 सी. पी. सी. के अनुपालन का कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि वे दूसरों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, विशेष रूप से जब इसमें कोई बड़ा सार्वजनिक हित शामिल नहीं है। ऐसे शिकायतकर्ता अपने लिए राहत चाहते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं।

18. 2019 के अधिनियम में पहले वाले अधिनियम में पाए गए समान सामग्री प्रावधान शामिल हैं। इन प्रावधानों की व्याख्या करते हुए, इस न्यायालय ने ***ब्रिगेड एंटरप्राइजेज लिमिटेड बनाम अनिल कुमार विरमानी*** (2022) 4 एस. सी. सी. 138 में निम्नलिखित निर्णय दिया है।

> **35. उपरोक्त प्रावधानों को सावधानीपूर्वक पढ़ने से पता चलता है कि इस विवाद की कोई गुंजाइश नहीं है कि जहां भी एक से अधिक उपभोक्ता हैं, उन्हें केवल आदेश 1 नियम 8 सीपीसी का अवलंब लेना चाहिए, भले ही शिकायत मामले में रुचि रखने वाले सभी उपभोक्ताओं की ओर से या उनके लाभ**

के लिए न हो। ऐसे मामले हो सकते हैं जहां केवल "कुछ उपभोक्ताओं" और "कई उपभोक्ताओं" की समान रुचि नहीं है। अधिनियम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इन कुछ उपभोक्ताओं को एक साथ जुड़ने और संयुक्त शिकायत दर्ज करने से रोकता हो। एक संयुक्त शिकायत एक प्रतिनिधि क्षमता में दायर की गई शिकायत के विपरीत है। धारा 35(1)(सी) के प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए, एक या अधिक उपभोक्ताओं द्वारा दायर की गई शिकायत समान ब्याज वाले कई उपभोक्ताओं की ओर से या उनके लाभ के लिए होनी चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि जहां समान रुचि रखने वाले बहुत कम उपभोक्ता हैं, वे एक साथ शामिल नहीं हो सकते हैं और एक भी शिकायत दर्ज नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन्हें केवल स्वतंत्र और अलग-अलग शिकायतों का सहारा लेना चाहिए।

36. यह सच है कि धारा 2(5)(i) "एक उपभोक्ता" अभिव्यक्ति का उपयोग करती है। यदि धारा 2 (5)(i) में दिखाई देने वाले स्वर "ए" और "उपभोक्ता" शब्द को एक से अधिक व्यक्तियों को बाहर करने के लिए समझा जाता है, तो इसके परिणामस्वरूप धारा 2 (5)(vi) को पढ़ते समय विनाशकारी परिणाम होंगे। धारा 2 (5)(vi) में कहा गया है कि उपभोक्ता की मृत्यु के मामले में, "उसका कानूनी उत्तराधिकारी या कानूनी प्रतिनिधि" शिकायतकर्ता होगा। जब तक "कानूनी उत्तराधिकारी" और "कानूनी प्रतिनिधि" शब्दों का अर्थ "कानूनी उत्तराधिकारी" और "कानूनी प्रतिनिधि" नहीं समझा जाता है, तब तक प्रावधान का एक सार्थक अध्ययन नहीं हो सकता है।

37. सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 13(2) के तहत, एकवचन के शब्दों में सभी केंद्रीय अधिनियमों और

विनियमों में बहुवचन और इसके विपरीत शब्द शामिल होंगे, जब तक कि विषय या संदर्भ में कुछ भी प्रतिकूल न हो। हम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 2(5) या 35 (1)(सी) या 38(11) के विषय या संदर्भ में कुछ भी अप्रिय नहीं पढ़ सकते हैं ताकि यह माना जा सके कि एकवचन में शब्द, अर्थात् "उपभोक्ता" में बहुवचन शामिल नहीं होगा।

38. हम उदाहरण के लिए एक ऐसा मामला ले सकते हैं जहां एक आवासीय अपार्टमेंट पति और पत्नी द्वारा संयुक्त रूप से या माता-पिता और बच्चे द्वारा संयुक्त रूप से खरीदा जाता है। यदि उन्हें बिल्डर के खिलाफ शिकायत है, तो वे दोनों संयुक्त रूप से शिकायत दर्ज करने के हकदार हैं। इस तरह की शिकायत धारा 35(1)(सी) के तहत नहीं आएगी, बल्कि धारा 35(1)(ए) के तहत आएगी। ऐसी शिकायत दर्ज करने वाले व्यक्तियों को धारा 2(5)(आई) से इस आधार पर बाहर नहीं रखा जा सकता है कि यह एकल उपभोक्ता द्वारा नहीं है। इसे धारा 2 (5) (वी) के तहत आने वाले व्यक्तियों द्वारा भी नहीं माना जा सकता है, जो धारा 38(11) के साथ पढ़े जाने वाले आदेश 1 नियम 8 सीपीसी के आवेदन को आकर्षित करता है।

39. इसलिए, धारा 2(5) के साथ पठित धारा 35(1) की व्याख्या करने का उचित तरीका यह कहना होगा कि शिकायत दर्ज की जा सकती है।

***(i)* एकल उपभोक्ता द्वारा;**

***(ii)* एक मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संघ द्वारा;**

***(iii)* एक या एक से अधिक उपभोक्ताओं द्वारा संयुक्त रूप से, अन्य उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व किए बिना अपनी**

शिकायतों के निवारण की मांग करना, जिनके समान हित हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं;

(*iv*) एक या अधिक उपभोक्ताओं द्वारा या कई उपभोक्ताओं के लाभ के लिए; *और*

(*v*) केंद्र सरकार, केंद्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण।

40. यह याद रखना चाहिए कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधान धारा 100 के आधार पर किसी अन्य कानून के प्रावधानों के अतिरिक्त हैं और उनका अनादर नहीं करते हैं। यहां तक कि धारा 38 जो शिकायत की जांच के लिए आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को निर्धारित करती है, सीपीसी के प्रावधानों के आवेदन को स्पष्ट रूप से अपवर्जन नहीं करती है। हालांकि धारा 38 की उप-धाराएं (9),(11) और (12) नागरिक प्रक्रिया संहिता के केवल कुछ प्रावधानों का विशिष्ट संदर्भ देती हैं, लेकिन आदेश 1 नियम 1 के पीछे का सिद्धांत एक से अधिक व्यक्तियों को वादी के रूप में मुकदमे में शामिल होने में सक्षम बनाता है, स्पष्ट रूप से अपवर्जन नहीं है।

41. इसलिए, हमारा विचार है कि राष्ट्रीय आयोग इस मामले में गलत था, लेकिन धारा 35(1)(सी) के तहत आवेदन को अनुमति देने में अजीब तथ्यों और परिस्थितियों में आदेश 1 नियम 8 सीपीसी के साथ पढ़ा गया। **इसका मतलब यह नहीं है कि उत्तरदाताओं द्वारा दायर शिकायत को ही बाहर फेंक दिया जाना चाहिए। उत्तरदाताओं द्वारा दायर शिकायत को संयुक्त शिकायत के रूप में माना जा सकता है, न कि 1134 खरीदारों की ओर से प्रतिनिधि क्षमता में शिकायत के रूप में।** अन्य फ्लैटों के खरीदार, जैसे कि हस्तक्षेपकर्ता यदि चाहें तो उपभोक्ता शिकायत के पक्षकार के रूप में शामिल हो सकते हैं।

> वास्तव में, हस्तक्षेपकर्ताओं द्वारा यह कहा गया है कि आक्षेपित आदेश के अनुसरण में [*अनिल कुमार विरमानी* V. *ब्रिगेड एंटरप्राइजेज लिमिटेड*2021 एससीसी ऑनलाइन एनसीडीआरसी 417], विज्ञापन जारी किए गए थे और हस्तक्षेपकर्ताओं ने पहले ही राष्ट्रीय आयोग के समक्ष आवेदन दायर कर दिया है। वे पक्षकार बनने के हकदार हैं।
>
> (जोर दिया गया)

19. ***ब्रिगेड एंटरप्राइजेज लिमिटेड*** (ऊपरोक्त) में इस न्यायालय के निर्णय पर विचार करने के बाद, अपीलार्थी के सदस्य, जिन्होंने शपथ पत्र दायर किए थे, 1986 के अधिनियम की धारा 12(1)(ए) के तहत आते हैं, और इसलिए, इस मुद्दे पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है कि क्या मामला 1986 के अधिनियम की धारा 12(1)(बी) के तहत आएगा, इस अच्छे कारण से कि 1986 के अधिनियम की धारा 2(बी)(आई) के तहत 'शिकायतकर्ता' की परिभाषा में कई उपभोक्ता शामिल होंगे। इस मामले को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय द्वारा ***ब्रिगेड एंटरप्राइजेज लिमिटेड*** (उपरोक्त) में निर्धारित कानून मामले के सभी पहलुओं पर लागू होगा।

20. राष्ट्रीय आयोग ने 2021 की उपभोक्ता शिकायत संख्या 48 आदि में ***अक्षय कुमार और अन्य बनाम अडानी ब्रह्मा सिनर्जी प्राइवेट लिमिटेड*** में एक बाद के निर्णय में दोनों मामलों पर उपरोक्त निर्णय पर ध्यान दिया, अर्थात्, एक ही शिकायत दर्ज करने और आर्थिक अधिकार क्षेत्र की गणना करने में समान और

समान रुचि रखने वाले कई शिकायतकर्ताओं का अधिकार। निम्नलिखित परिच्छेद प्रासंगिक होंगे,

> "27. जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ब्रिगेड एंटरप्राइजेज (उपरोक्त) में निर्धारित किया गया है, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्रतिनिधि क्षमता में अधिनियम की धारा 35(1)(सी) के तहत शिकायत दर्ज करने के लिए एक या अधिक उपभोक्ताओं द्वारा समान ब्याज वाले कई उपभोक्ताओं की ओर से या उनके लाभ के लिए शिकायत दर्ज की जानी चाहिए।
>
> **28. <u>जैसा कि उपरोक्त सभी उपभोक्ता शिकायतों में, ब्याज की कोई समानता नहीं है, ब्रिगेड उधमों (ऊपरोक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांत पर भरोसा करते हुए, अधिनियम की धारा 35(1)(सी) के तहत प्रतिनिधि क्षमता में शिकायत दर्ज करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसलिए, अधिनियम की धारा 35(1)(सी) के तहत प्रतिनिधि क्षमता में शिकायत दर्ज करने की अनुमति मांगने वाले आवेदनों को खारिज कर दिया जाता है। हालांकि, संबंधित शिकायत मामलों में सभी मूल शिकायतकर्ताओं को संयुक्त शिकायत दर्ज करने की अनुमति दी जा सकती है। तदनुसार, वर्तमान उपभोक्ता शिकायत मामलों को केवल शिकायतकर्ताओं की ओर से दायर संयुक्त शिकायतों के रूप में माने जाने का आदेश दिया जाता है, जिन्होंने मूल रूप से संबंधित शिकायतें दायर की हैं।</u>**

29. सवाल यह उठता है कि क्या प्रत्येक शिकायतकर्ता को ₹ 2 करोड़ से अधिक का भुगतान करना होगा या नहीं, ताकि यह आयोग उनकी शिकायतों पर विचार कर सके।

30. जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ब्रिगेड एंटरप्राइजेज (उपर्युक्त) (पैरा 35,36 और 37 में) में अभिनिर्धारित किया है कि अधिनियम में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो कुछ शिकायतकर्ताओं को एक साथ शामिल होने और संयुक्त शिकायत दायर करने से रोकता है। शिकायत शब्द में बहुवचन अर्थात शिकायतें भी शामिल हैं। इस प्रकार, एक संयुक्त शिकायत बनाए रखने योग्य है और इसे एक-शिकायत के रूप में माना जाएगा।

(जोर दिया गया)

21. ऐसा मानते हुए, राष्ट्रीय आयोग ने 07.10.2016 की उपभोक्ता शिकायत संख्या 97 में ***अम्बरीश कुमार शुक्ला बनाम फेरस इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड*** में अपने पहले के निर्णय पर ध्यान दिया, जो कि यहाँ नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है।

"31. **XXX** **XXX** **XXX**

(ii) **क्या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 12(1)(सी) के तहत कोई शिकायत इस आयोग के समक्ष सुनवाई योग्य है, जहां किसी भी आवंटी/खरीदार के संबंध में दावा की गई वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य और मुआवजे, यदि कोई हो, एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं है।**

(iii) **क्या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 12(1)(सी) के तहत कोई शिकायत इस आयोग के समक्ष सुनवाई योग्य है, जहां वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य और किसी व्यक्तिगत आवंटी के संबंध में दावा किया गया मुआवजा एक या अधिक आवंटियों के मामले में एक करोड़ रुपये से अधिक है, लेकिन अन्य आवंटियों के संबंध में एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं है;**

(iv) **क्या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 12(1)(सी) के तहत एक शिकायत किसी परियोजना/भवन में कई फ्लैटों के आवंटन के मामले में सुनवाई योग्य है, जहां आवंटन / बुकिंग / खरीद अलग-अलग तारीखों पर की गई है और या फ्लैट की सहमत लागत और / या फ्लैट का क्षेत्र सभी बुकिंग / आवंटन / खरीद में समान नहीं है।**

32. आदेश के पैरा 12 में, बड़ी पीठ ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया था: -

12. मुद्दा संख्या (ii) और (iii)

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 21 में जहां तक यह प्रासंगिक है, यह प्रावधान है कि इस आयोग के पास उन शिकायतों पर विचार करने का अधिकार होगा जहां दावा की गई वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य और मुआवजा, यदि कोई हो, का दावा 100 करोड़ से अधिक है। इसलिए, आर्थिक अधिकार क्षेत्र का निर्धारण करने के उद्देश्य से जो देखा जाना चाहिए, वह वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य और शिकायत में दावा किए गए मुआवजे की राशि है। यदि (i) वस्तुओं या सेवाओं का कुल मूल्य और (ii) शिकायत में दावा किया गया मुआवजा 1.00 करोड़ से अधिक है, तो इस

आयोग के पास शिकायत पर विचार करने के लिए आर्थिक क्षेत्राधिकार होगा। इसी प्रकार, यदि (i) माल या सेवाओं और (ii) मुआवजे का कुल मूल्य, यदि शिकायत में दावा किया गया है, 20.00 लाख रुपये से अधिक है, लेकिन ₹ 1.00 करोड़ से अधिक नहीं है, तो राज्य आयोग के पास शिकायत पर विचार करने का आर्थिक अधिकार क्षेत्र होगा। चूंकि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 12(1)(सी) के तहत शिकायत केवल तभी दर्ज की जा सकती है जहां समान हित वाले कई उपभोक्ता हों और इसे सभी इच्छुक उपभोक्ताओं की ओर से या उनके लाभ के लिए दायर किया जाना है, यानी समान हित वाले सभी कई उपभोक्ताओं के लिए, यह खरीदी गई वस्तुओं या किराए पर ली गई या ली गई सेवाओं के मूल्य का कुल योग है। उन सभी उपभोक्ताओं द्वारा और कुल मुआवजे, यदि कोई हो, का दावा उन सभी उपभोक्ताओं के लिए किया जाता है, जो इस आयोग के आर्थिक क्षेत्राधिकार को निर्धारित करेगा। यदि समान ब्याज वाले सभी उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी गई वस्तुओं या किराए पर ली गई सेवाओं के मूल्य का कुल योग और उन सभी के लिए दावा किया गया कुल मुआवजा, यदि कोई हो, 1.00 करोड़ से अधिक हो जाता है, तो आर्थिक क्षेत्राधिकार अकेले इस आयोग के पास होगा। इसलिए खरीदी गई वस्तुओं का मूल्य या किराए पर ली गई या ली गई सेवाओं और मुआवजे की मात्रा, यदि कोई हो, तो एक व्यक्तिगत उपभोक्ता के संबंध में दावा किया जाता है, ऐसी शिकायत में आर्थिक अधिकार क्षेत्र का निर्धारण करने के उद्देश्य से बिल्कुल अप्रासंगिक होगा। वास्तव में, इस आयोग की चार सदस्यीय पीठ के निर्णय को ध्यान में रखते हुए यह मुद्दा अब

प्रासंगिक नहीं रह गया है। *लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग बनाम उपभोक्ता संरक्षण समिति I (1992)* सीपीजे*182 (*एनसी*).* उपर्युक्त मामले में, याचिकाकर्ता की ओर से कथित लापरवाही के लिए मुआवजा वसूलने की मांग करते हुए एक शिकायत को प्राथमिकता दी गई थी, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में व्यक्ति पीलिया से संक्रमित हो गए थे। शिकायत में ऐसे 46 व्यक्तियों के नामों का उल्लेख किया गया था, लेकिन यह आरोप लगाया गया था कि हजारों अन्य पीड़ित थे जिन्हें इसी तरह रखा गया था और यह शिकायत उन सभी की ओर से दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता ने प्रत्येक छात्र पीड़ित के लिए 20,000 रुपये, प्रत्येक सामान्य पीड़ित के लिए 10,000 रुपये और पीलिया के कारण मरने वालों के कानूनी प्रतिनिधियों के लिए 1,00,000 रुपये के मुआवजे की मांग की थी। जिला फोरम ने कहा कि शिकायत पर फैसला करने के लिए उसके पास कोई आर्थिक अधिकार क्षेत्र नहीं है। राज्य आयोग ने यह विचार व्यक्त किया कि जिला फोरम को प्रत्येक उपभोक्ता के लिए निर्दिष्ट मूल्य के अनुसार चलना होगा। राज्य आयोग द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को अस्वीकार करते हुए, इस आयोग ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निर्णय दिया:

> "5. हमारी राय में यह प्रस्ताव स्पष्ट रूप से गलत है क्योंकि अधिनियम की धारा 11 की शर्तों के तहत जिला फोरम का आर्थिक अधिकार क्षेत्र याचिका में दावा किए गए मुआवजे की मात्रा पर निर्भर करेगा। राज्य आयोग द्वारा व्यक्त किया गया विचार धारा 11 की सही समझ या

व्याख्या पर आधारित नहीं है। अधिनियम की धारा 11 में उपयोग किए गए सरल शब्दों पर, याचिका में दावा किए गए मुआवजे की कुल मात्रा अधिकार क्षेत्र के प्रश्न का निर्धारण करेगी और जब शिकायत कई व्यक्तियों की ओर से प्रतिनिधि क्षमता में दायर की जाती है, जैसा कि वर्तमान मामले में है, तो उन सभी व्यक्तियों की ओर से प्रतिनिधि निकाय द्वारा दावा की गई मुआवजे की कुल राशि, जिनका वह प्रतिनिधित्व करता है, अधिकार क्षेत्र के उद्देश्यों के लिए शिकायत याचिका के मूल्यांकन को नियंत्रित करेगी।

6. याचिका में दावा किए गए मुआवजे की मात्रा ₹ 1.00 लाख से अधिक होने के कारण, जिला फोरम का यह कहना पूरी तरह से सही था कि उसके पास शिकायत पर निर्णय लेने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। राज्य आयोग द्वारा उक्त आदेश को पलटना कानून के विपरीत था।

इसलिए, खरीदे गए माल के मूल्य या किसी व्यक्तिगत क्रेता/आवंटी द्वारा किराए पर ली गई और प्राप्त की गई सेवा और किसी व्यक्तिगत क्रेता/आवंटी के संबंध में दावा किए गए मुआवजे पर ध्यान दिए बिना, इस आयोग के पास शिकायत पर विचार करने की धन संबंधी अधिकारिता होगी, यदि खरीदे गए माल के मूल्य का कुल योग या कई उपभोक्ताओं द्वारा किराए पर ली गई या लाभ प्राप्त की गई सेवाएं, जिनकी ओर से या जिनके लाभ के लिए शिकायत दर्ज की गई है। और उन सभी के लिए दावा किया गया कुल मुआवजा ₹1.00 करोड़ से अधिक है।

मुद्दा संख्या (iV)

13. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 12(1)(सी) की प्रयोज्यता के लिए नागरिक प्रक्रिया संहिता के आदेश I नियम 8 के साथ जो आवश्यक है, वह हित की समानता है यानी कई व्यक्तियों की एक आम शिकायत जिसे प्रतिनिधि कार्रवाई के माध्यम से हल करने की मांग की जाती है। इसलिए, जब तक उपभोक्ताओं की शिकायत सामान्य है और उन सभी के लिए समान राहत का दावा किया जाता है, तब तक फ्लैट/भूखंड की लागत, आकार, क्षेत्र और बुकिंग/आवंटन/खरीद की तारीख पूरी तरह से महत्वहीन होगी। उदाहरण के लिए, यदि किसी बिल्डर/डेवलपर ने किसी परियोजना में 100 फ्लैट बेचे हैं, जिनमें से 25 तीन-शयनकक्ष वाले फ्लैट हैं, 25 दो-शयनकक्ष वाले फ्लैट हैं और 50 एक-शयनकक्ष वाले फ्लैट हैं और वह उन फ्लैटों का समय पर कब्जा देने में विफल रहा है, तो सभी आवंटनकर्ता अपने-अपने फ्लैट/भूखंडों के आकार की परवाह किए बिना, उनकी संबंधित खरीद की तारीख और उनके द्वारा भुगतान करने के लिए सहमत लागत की एक सामान्य शिकायत है, अर्थात बिल्डर/डेवलपर द्वारा उन्हें बेचे गए फ्लैट/भूखंड का कब्जा देने में विफलता और ऐसे सभी उपभोक्ताओं के लाभ के लिए या उनकी ओर से दायर की गई शिकायत और उन सभी के लिए समान राहत का दावा करना, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 12(1)(सी) के तहत बनाए रखा जाएगा। दावा की गई राहत समान/समान होगी यदि उदाहरण के लिए, बिल्डर द्वारा समय पर कब्जा, धनवापसी या कब्जा देने में विफलता के मामले में या मुआवजे के साथ या उसके बिना वैकल्पिक धनवापसी में उन सभी के लिए दावा किया जाता है। एक या

अधिक उपभोक्ताओं के लिए अलग-अलग राहत, जिनकी ओर से या जिनके लाभ के लिए शिकायत दर्ज की गई है, ऐसी शिकायत में दावा नहीं किया जा सकता है।

(जोर दिया गया)

22. अंतिम निष्कर्ष निम्नलिखित है,

"34. यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि ***अम्बरीश कुमार शुक्ला (उपरोक्त)*** के मामले में इस आयोग की तीन सदस्यीय पीठ द्वारा पारित निर्णय की पुष्टि इस आयोग की पांच सदस्यीय पीठ द्वारा ***2018 के "सीसी संख्या 1703, रेणु सिंह बनाम एक्सपेरियन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड"*** और अन्य संबंधित मामलों में पारित आदेश के माध्यम से की गई है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि इस आयोग की पूर्ण पीठ ***अम्बरीश कुमार शुक्ला और 21 अन्य बनाम फेरस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड मामले में है। 2017 में सी. पी. जे. 1(एन.सी.) ने आर्थिक अधिकार क्षेत्र*** से संबंधित मुद्दे पर कानून को सही ढंग से निर्धारित किया है।

35. <u>हालांकि, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत, उपभोक्ता मंच के आर्थिक अधिकार क्षेत्र का निर्धारण करने के लिए वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य और मुआवजे का दावा किया जाना था, लेकिन अम्बरीश कुमार शुक्ला (उपरोक्त) के मामले में बड़ी पीठ द्वारा निर्धारित सिद्धांत, शिकायत में विचार के रूप में भुगतान की गई वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का निर्धारण करने के लिए भी लागू होगा, जहां शिकायत एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त शिकायत के रूप में दायर की गई है।</u>

> **36.** बेशक, वर्तमान मामलों में, संयुक्त शिकायत में शिकायतकर्ता के रूप में शामिल होने वाले सभी व्यक्तियों द्वारा भुगतान किए गए विचार का मूल्य 2 करोड़ से अधिक है, इसलिए, इस आयोग के पास सभी वर्तमान संयुक्त शिकायतों पर विचार करने के लिए अधिनियम की धारा 58(1)(ए)(आई) के तहत आर्थिक क्षेत्राधिकार है। तदनुसार, यह माना जाता है कि सभी वर्तमान संयुक्त शिकायतें इस आयोग के समक्ष विचार योग्य हैं।
>
> (जोर दिया गया)

23. कानून की उपर्युक्त व्याख्या के आलोक में, जिसे राष्ट्रीय आयोग ने स्वयं अपने बाद के निर्णय में नोट किया था, वर्तमान अपीलों को अनुमति दी जानी चाहिए। शिकायतें पहले ही दर्ज की जा चुकी हैं, और किसी भी मामले में, पंजीकरण और उपनियमों से संबंधित मुद्दे की कोई प्रासंगिकता नहीं है, विशेष रूप से अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दी गई प्रस्तुति के प्रकाश में कि व्यक्तिगत आवंटियों द्वारा हलफनामे दायर किए गए हैं। एक पंडिताऊ और अति-तकनीकी दृष्टिकोण उपभोक्तावाद की अवधारणा को नुकसान पहुंचाएगा। हम आगे ध्यान देते हैं कि पांच साल बाद भी अपीलकर्ता आगे बढ़ने में असमर्थ है, और मामलों में प्रगति नहीं हुई है।

24. मामले को ध्यान में रखते हुए, विवादित आदेशों को दरकिनार कर दिया जाता है और अपीलों की अनुमति दी जाती है। लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है। राष्ट्रीय आयोग गुण-दोष के आधार पर मामलों की सुनवाई शीघ्रता से करेगा। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

..... न्या.,
(जे.के. माहेश्वरी)

..... न्या.,
(एम.एम.सुंदरेश)

नई दिल्ली,
15 मई, 2023

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्द्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*

Disclaimer: *The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.*